

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5972/2534

นาย เฉลิม สถิต ย์ ทอง
นาง พา ณี เต็มศิริกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 145

เมื่อโจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินได้ตามมูลหนี้เดิมอยู่แล้วแม้ในบันทึกเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 จะมีข้อความว่า ส่วนทรัพย์สินของ อ. ที่โจทก์ยึดและอายัดไว้โจทก์จะดำเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้ให้ครบต่อไปก็ตาม ก็เป็นเพียงข้อสงวนสิทธิของโจทก์ที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของ อ. ที่โจทก์ยึดและอายัดไว้เท่านั้น ไม่ใช่ข้อความที่บังคับไว้ให้โจทก์เกิดสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อ. หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อ. แล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้เสียก่อนไม่จึงไม่ใช่นิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนอันจะทำให้นิติกรรมเป็นผลต่อเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จตามที่ ป.พ.พ. มาตรา 145 บัญญัติไว้ไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 วางหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอกุเลาการบังคับคดีให้แก่นางอนงค์ เขาวะนกิจ ซึ่งเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 3946/2527 ของศาลแพ่งธนบุรี และโจทก์ได้ยึดหลักทรัพย์ของผู้ค้ำประกันรอประกาศขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้จำเลยที่ 1 ขอลดหนี้เพื่อชำระแก่โจทก์โดยไม่ต้อง

ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ลงเหลือเพียง 210,000 บาท พร้อมชำระ
เช็คเชียร์เช็คให้โจทก์ 200,000 บาท ที่เหลืออีก 10,000 บาท ให้โจทก์ดำเนินการ
ขายทอดตลาดหลักทรัพย์สินของนางอนงค์ หากขายไม่ได้ถึง 10,000 บาท จำเลยที่ 1
ยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวน 10,000 บาทแก่โจทก์ ทั้งจำเลยที่ 1 ได้ให้จำเลยที่ 2 ออก
เช็คสั่งจ่ายเงินจำนวน 10,000 บาท มอบให้โจทก์เป็นการชำระหนี้ล่วงหน้าตาม
บันทึกข้อตกลงเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ในการขายทอดตลาดครั้งแรกไม่
สามารถขายได้เนื่องจากผู้ประมูลให้ราคาต่ำ โจทก์จึงนำเช็คฝากเข้าบัญชี เพื่อเรียก
เก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ต่อมาการขายทอดตลาดอีกครั้งแต่
ขายได้เพียงชิ้นเดียวเป็นเงิน 180 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอ
ให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 10,000 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การทำงานเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 ทำบันทึกข้อตกลงกับโจทก์
ตามเอกสารท้ายฟ้อง และจำเลยที่ 2 ออกเช็คพิพาทให้โจทก์ไว้จริง แต่บันทึกข้อ
ตกลงมีเงื่อนไขบังคับก่อน คือโจทก์ต้องบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของนาง
อนงค์ที่ยึดไว้ก่อนแต่โจทก์ถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว กรณีจึงเป็นการยึด
แล้วไม่มีการขาย อันเป็นทางให้จำเลยทั้งสองเสียเปรียบ ถือว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขกรณีจึงเป็นเรื่องที่ลูกหนี้ไม่ต้องใช้หนี้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ค้ำประกันและ
จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ออกเช็คพิพาทให้โจทก์ไว้เป็นประกัน จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์
แทนลูกหนี้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 9,820 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า บันทึกข้อตกลงเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 เป็นนิติกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนเพราะมีข้อกำหนดไว้ว่า โจทก์จะต้องดำเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของนางอนงค์ที่โจทก์ยึดและอายัดไว้เสียก่อน ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นผลของนิติกรรม เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและไม่แน่นอนว่าทรัพย์สินของนางอนงค์เมื่อขายทอดตลาดแล้วจะได้เงินเป็นจำนวนเท่าใดหรือซึ่งอาจได้เงินมากกว่าหรือน้อยกว่า 10,000 บาท ก็ได้ เมื่อเงื่อนไขยังไม่สำเร็จ สิทธิตามบันทึกข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ยังไม่เกิดขึ้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องอย่างเจ้าหนี้ตามมูลหนี้ในบันทึกข้อตกลงและตามเช็คจำเลยทั้งสองไม่มีหนี้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์นั้น ปัญหาดังกล่าวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 144บัญญัติไว้ดังนี้ "ข้อความใดอันบังคับไว้ให้นิติกรรมเป็นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งขึ้นในอนาคตและไม่แน่นอนข้อความเช่นนั้นท่านเรียกว่า เงื่อนไข" และมาตรา 145 บัญญัติว่า "นิติกรรมใดมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน นิติกรรมนั้นย่อมเป็นผลต่อเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว..." ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามคำฟ้องในส่วนที่จำเลยทั้งสองมิได้ให้การปฏิเสธประกอบเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ที่คู่ความรับกันและข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนสรุปได้ว่า นางอนงค์เป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาซึ่งถึงที่สุดแล้วรวมเป็นเงิน 230,000 บาทเศษ จำเลยที่ 1 เป็นผู้ค้ำประกันหนี้จำนวนดังกล่าวในศาล โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของนางอนงค์กับของจำเลยที่ 1 เพื่อจะขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา จำเลยที่ 1 จึงได้ตกลงกับโจทก์วันที่ 10 เมษายน 2529 ขอลดความรับผิดลงเหลือ 210,000 บาท แล้วได้มอบเช็คเชียร์เช็ค จำนวน 200,000 บาท กับเช็คที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้สั่งจ่ายเงินจำนวน 10,000 บาท ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2529 ให้แก่โจทก์ไว้ตามมูลหนี้ดังกล่าวในวันทำสัญญา โจทก์ตกลงจะถอนการยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีในวันที่

11 เมษายน 2529 โดยจำเลยที่ 1 ตกลงจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการถอนการยึดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ส่วนทรัพย์สินของนางอนงค์นั้นโจทก์จะดำเนินการบังคับคดีต่อไป หากในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนางอนงค์ได้เงินไม่ถึง 10,000 บาท จำเลยที่ 1 จะจ่ายเงินให้โจทก์ให้ครบ 10,000 บาท ถ้าขายทอดตลาดได้เงินกว่า 10,000 บาทโจทก์จะคืนเช็คของจำเลยที่ 2 ให้แก่จำเลยที่ 1 ดังนี้ เห็นว่าโจทก์มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 210,000 บาทได้ตามมูลหนี้เดิมที่จำเลยที่ 1 ขอลดลงและจากเช็คทั้งสองฉบับที่จำเลยที่ 1 มอบแก่โจทก์เป็นการชำระหนี้ตามมูลหนี้ดังกล่าวได้อยู่แล้ว เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 หาได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าหากมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนางอนงค์เกิดขึ้นจำเลยที่ 1 จึงจะรับผิดชอบชำระหนี้จำนวน 210,000 บาท แก่โจทก์หรือหากขายทอดตลาดทรัพย์สินของนางอนงค์แล้วได้เงินไม่ถึง 10,000 บาท จำเลยที่ 1 จึงจะรับผิดชอบชำระหนี้จำนวน 210,000 บาท แก่โจทก์ ข้อความในบันทึกเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ที่ว่า ส่วนทรัพย์สินของนางอนงค์ที่โจทก์ยึดและอายัดไว้ โจทก์จะดำเนินการบังคับคดีขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้ให้ครบถ้วนตามคำพิพากษาของศาลรวมทั้งค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อไปนั้น เป็นเพียงข้อสงวนสิทธิของโจทก์ในการที่จะบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาเอาจากทรัพย์สินของนางอนงค์ที่โจทก์ได้นำยึดและอายัดไว้แล้วเท่านั้น มิใช่ข้อความที่บังคับไว้ให้โจทก์เกิดสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้จำนวน 210,000 บาท ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ขายทอดตลาดทรัพย์สินของนางอนงค์เกิดขึ้นหรือต่อเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของนางอนงค์แล้วได้เงินไม่ถึง 10,000 บาท เกิดขึ้นเสียก่อนไม่ บันทึกข้อตกลงตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 จึงมิใช่นิติกรรมที่มีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนอันจะทำให้นิติกรรมเป็นผลต่อเมื่อเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้วตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 145 บัญญัติไว้ข้อฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุนพ กิริติยุดิ-ชุม สุกแสงเปล่ง-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ